MEMORIA PRÁCTICAS MÁSTER ABOGACÍA Y PROCURA CURSO 2025/2026

DESPACHO: Monclús y Ruiz-Galbe

AREA: Familia, Penal y Mercantil

ALUMNA: [redacted]

TUTOR EXTERNO: Juan Carlos Monclús

TUTOR INTERNO: ANTONIO JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ

FECHA ENTREGA: 22 de mayo de 2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS.....3

II. DESCRIPCIÓN CONCRETA Y DETALLADA DE LAS TAREAS, TRABAJOS DESARROLLADOS Y DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD A LOS QUE HE ESTADO ASIGNADA.....3

i. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE LAS TAREAS Y TRABAJOS DESARROLLADOS.....3

ii. DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD.....5

III. VALORACIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS CON LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDOS EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.....5

IV. RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS Y EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA SU RESOLUCIÓN.....5

V. IDENTIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE, EN MATERIA DE APRENDIZAJE, HAN SUPUESTO LAS PRÁCTICAS.....10

VI. RESUMEN DE LA PRÁCTICA EN DESPACHO DE PROCURADORES……..13

VII. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA.....13

I. INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS

He realizado las prácticas externas I correspondientes al primer curso del Máster de Abogacía y Procura en el despacho profesional Monclús y Ruiz-Galbe Abogados, situado en Zaragoza, bajo la supervisión directa de los letrados que integran el despacho, siendo mi tutor Juan Carlos Monclús.

El despacho desarrolla su actividad en diversas áreas del Derecho, principalmente en Derecho Civil (familia), Mercantil y Penal, lo que permite abordar asuntos de naturaleza muy variada. Durante mi estancia, he tenido la oportunidad de integrarme en la dinámica diaria del despacho, participando en la gestión de expedientes reales, la redacción de escritos procesales, la preparación de actuaciones judiciales y asistencia a vistas y procedimientos judiciales.

La metodología de trabajo se ha basado en la asignación de tareas concretas que debía desarrollar de forma autónoma tras el estudio del expediente, siendo posteriormente revisadas y aclaradas por el tutor. Este sistema ha resultado especialmente útil para identificar errores, mejorar la técnica jurídica y comprender el nivel de exigencia del ejercicio profesional.

Las prácticas han supuesto un acercamiento directo a la realidad de la abogacía, permitiéndome comprender que el ejercicio del Derecho no se limita al conocimiento teórico, sino que requiere capacidad de análisis, estrategia y precisión en la aplicación de las normas.

II. DESCRIPCIÓN CONCRETA Y DETALLADA DE LAS TAREAS, TRABAJOS DESARROLLADOS Y DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD A LOS QUE HE ESTADO ASIGNADA

i. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE LAS TAREAS Y TRABAJOS DESARROLLADOS

Una parte fundamental de mi actividad ha consistido en la **lectura y análisis de expedientes**, tanto en curso como finalizados. Esta tarea me ha permitido familiarizarme con el desarrollo completo de los procedimientos judiciales, desde la demanda inicial hasta la resolución final y su eventual ejecución.

Asimismo, he participado en la **redacción de escritos procesales**, entre los que destacan demandas de divorcio de mutuo acuerdo, recursos de apelación, escritos de ejecución y lanzamiento, escritos de oposición a procedimientos monitorios y escritos de alegaciones en distintas fases procesales. El sistema de revisión de estos escritos ha sido especialmente enriquecedor, ya que me ha permitido comparar mi planteamiento inicial con la versión final elaborada por el tutor.

Otra de las tareas más relevantes ha sido la **preparación de la prueba**, lo que ha implicado el análisis de documentación, grabaciones de audio, material audiovisual e informes médicos. Esta labor exigía seleccionar aquellos elementos realmente relevantes para el procedimiento, evitando la aportación innecesaria de información.

También he elaborado **interrogatorios de parte y de testigos**, comprendiendo la importancia de formular preguntas claras, ordenadas y estratégicamente orientadas.

Por otro lado, he participado en la redacción de escritos en **procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial**, donde se incluía un inventario detallado de bienes y deudas, así como la propuesta de adjudicación y compensación entre las partes, conforme a los artículos 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el ámbito penal, he colaborado en la redacción de recursos de apelación, tanto en procedimientos de instrucción como en delitos leves. En particular, destaca la elaboración de un recurso en el que se alegaba el **archivo prematuro de las actuaciones**, defendiendo la necesidad de continuar la instrucción ante la existencia de indicios de delito y la falta de práctica de diligencias relevantes.

Igualmente, participé en la redacción de un recurso de apelación en materia de delitos leves, centrado en la **incorrecta valoración de la prueba**, defendiendo la validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo suficiente, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Finalmente, he realizado **búsqueda y análisis de jurisprudencia** en bases de datos jurídicas, lo que ha resultado fundamental para fundamentar los escritos y reforzar los argumentos jurídicos.

Todas estas tareas se han desarrollado en el contexto de expedientes reales.

ii. DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD

El despacho no se estructura en departamentos concretos, sino que los distintos profesionales trabajan de forma coordinada en función de los asuntos, si bien pueden diferenciarse tres grandes áreas: Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Penal (principalmente económico).

Además, todos los temas administrativos, tributarios y de gestión de clientes son llevados por Pilar, secretaria del despacho cuya labor me ha resultado esencial para mantener la coordinación, organización y buena relación con los clientes.

Durante el periodo de prácticas he desarrollado principalmente tareas en el ámbito del Derecho Civil y Penal, aunque también he tenido contacto con asuntos de carácter Mercantil, lo que me ha permitido obtener una visión global del funcionamiento del despacho.

III. VALORACIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS CON LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDOS EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Los conocimientos adquiridos durante el grado y el máster me han servido como una base importante para poder comprender los asuntos tratados durante las prácticas y situarme jurídicamente dentro de cada procedimiento. Haber estudiado previamente las distintas ramas del Derecho, me permitió entender conceptos, ubicar normas aplicables y seguir con mayor facilidad el contenido de los expedientes. Sin embargo, la experiencia práctica me ha hecho ver que existe una diferencia bastante grande entre estudiar Derecho y ejercerlo realmente en el día a día de un despacho.

A pesar del interés que siempre he tenido por esta carrera y del esfuerzo realizado durante los años universitarios, considero que las prácticas me han hecho ser más consciente de

ciertas carencias prácticas que no se perciben del todo en el ámbito académico. En muchas ocasiones me he dado cuenta de que conocer la teoría o saber identificar una institución jurídica no implica necesariamente saber aplicarla correctamente a un caso concreto. La práctica exige un nivel de razonamiento mucho más flexible y una capacidad de adaptación constante que solo se adquiere trabajando con asuntos reales.

Especialmente compleja me ha resultado toda la parte procesal. Durante la carrera muchas veces se estudian los procedimientos de una manera más estructurada o esquemática, pero al enfrentarse a expedientes reales aparecen muchísimos matices que no se aprecian igual desde el estudio teórico. Entender el momento procesal exacto en el que se encuentra un asunto, las consecuencias de cada actuación, la finalidad estratégica de determinados escritos o la importancia de ciertos plazos ha sido una de las partes que más esfuerzo me ha requerido durante las prácticas.

También me ha resultado especialmente difícil al principio, comprender la lógica interna de algunos procedimientos y la forma en que se conectan entre sí las distintas actuaciones procesales. En ocasiones, leyendo un expediente, me costaba identificar rápidamente qué era realmente importante dentro de toda la documentación o qué aspectos podían tener más relevancia para la estrategia del asunto. Con el paso de las semanas fui aprendiendo que el trabajo del abogado no consiste únicamente en conocer el Derecho, sino en saber interpretar un procedimiento completo, detectar los puntos débiles y entender qué necesita realmente el caso en cada momento.

Asimismo, y a pesar de que en la carrera de Derecho la parte de redacción está muy presente tanto en exámenes como en trabajos, las prácticas me han ayudado a mejorar mucho en la redacción jurídica. Al principio me resultaba complicado encontrar un equilibrio entre utilizar un lenguaje técnico y, al mismo tiempo, redactar de forma clara y ordenada. Con la lectura de expedientes y la toma de contacto directo a diario con expresiones jurídicas y estructuras gramáticas a las que de normal uno no está acostumbrado, se van interiorizando y aprendiendo a aplicar.

Por otra parte, considero que las prácticas me han ayudado a desarrollar habilidades personales importantes para el ejercicio profesional, como la organización, la capacidad de síntesis, la atención al detalle y la gestión del tiempo. El ritmo de trabajo del despacho y la necesidad de manejar varios asuntos simultáneamente me hicieron comprender la

importancia de mantener una buena organización y revisar cuidadosamente cada actuación realizada.

En definitiva, agradezco que el sistema universitario reserve un período específico para la realización de prácticas externas, porque considero que son una parte necesaria de la formación jurídica. Aunque en muchos momentos la carga de trabajo, el ritmo del despacho y la complejidad de algunos asuntos pueden resultar exigentes, precisamente esa intensidad es la que nos permite acercarnos de forma real al funcionamiento de la profesión y empezar a desarrollar habilidades que difícilmente pueden adquirirse únicamente en el aula, además de aclarar dudas de si realmente esta profesión es lo que queremos o no.

IV. RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS Y EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA SU RESOLUCIÓN

En este apartado se exponen algunos de los casos más relevantes en los que he participado durante las prácticas, por considerar que reflejan de manera clara los problemas jurídicos planteados y el procedimiento seguido para su resolución.

i. Delito de daños informáticos - Recurso de apelación contra Auto de sobreseimiento (DPA 1329/2025)

Este asunto se encontraba en fase de instrucción penal y el despacho actuaba como acusación particular en representación de [redacted] Los hechos investigados consistían en que una antigua trabajadora de la empresa, tras comunicar su baja voluntaria, habría accedido de forma remota al servidor corporativo y eliminado miles de archivos almacenados en la nube de la entidad. Entre la documentación afectada había contratos, nóminas, datos de usuarios y otros archivos importantes para el funcionamiento de la empresa.

Mi participación en este asunto se centró principalmente en el análisis de la declaración de la investigada y en la revisión de los informes periciales informáticos aportados durante la instrucción. A partir de esa documentación pude comparar la versión ofrecida por la investigada con los datos técnicos reflejados en la pericial.

La investigada mantenía que únicamente había descargado información personal y que el borrado de archivos se había producido de manera involuntaria. Sin embargo, durante el estudio del expediente se apreciaban varias contradicciones entre su declaración y los informes técnicos, especialmente en relación con el número de archivos descargados y posteriormente eliminados del sistema. También resultó relevante el análisis del archivo que afirmó haber devuelto tiempo después, ya que sus dimensiones parecían incompatibles con el contenido que decía incluir.

A raíz de este trabajo participé en la preparación del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado. El recurso se centró principalmente en cuestionar la valoración realizada sobre la gravedad de los hechos y en defender la necesidad de practicar determinadas diligencias periciales que todavía no se habían llevado a cabo. Finalmente, el recurso fue estimado.

Este asunto me permitió trabajar con jurisprudencia reciente sobre delitos informáticos y comprender mejor la importancia de la prueba pericial en procedimientos relacionados con nuevas tecnologías. Además, pude ver de forma práctica cómo una correcta valoración de la prueba técnica puede resultar determinante en la continuación o archivo de un procedimiento penal.

ii. Recurso de apelación en ejecución de títulos judiciales - Restitución posesoria de vivienda (ETJ 12/2022)[1]

Este asunto pertenecía al ámbito del Derecho de Familia y se desarrollaba en fase de ejecución de sentencia. El cliente del despacho tenía reconocido judicialmente el derecho de uso de la vivienda familiar y la controversia surgió cuando la parte ejecutada solicitó que se declarara extinguida su obligación de pago vinculada al uso del inmueble, alegando que había abandonado la vivienda y entregado las llaves meses antes.

Mi participación consistió en revisar el procedimiento y analizar la documentación obrante en autos para determinar cuándo se había producido realmente la restitución posesoria de la vivienda. Del estudio del expediente se desprendía que el único acto

[1] Se adjunta como ANEXO 1

formal y acreditado de entrega había sido un depósito notarial realizado en julio de 2022, momento en el que se entregaron las llaves y los accesos al inmueble.

A partir de ese análisis participé en la elaboración del recurso de apelación contra el Auto que había declarado extinguida la obligación desde una fecha anterior. La línea principal del recurso consistía en defender que no podía considerarse producida la restitución de la posesión únicamente por el hecho de abandonar físicamente la vivienda, ya que seguían conservándose las llaves y el control material del inmueble.

Durante la preparación del recurso trabajé especialmente la diferencia entre el abandono de la vivienda y la efectiva entrega posesoria, así como los requisitos necesarios para entender producida una correcta restitución. Este asunto me ayudó a comprender la importancia práctica que tienen determinados actos formales en fase de ejecución y cómo cuestiones aparentemente simples pueden generar importantes consecuencias económicas para las partes.

iii. Recurso de apelación en delito leve de amenazas - Error en la valoración de la prueba[2]

Este procedimiento se tramitó en el ámbito penal y el despacho actuaba en representación de la denunciante en un delito leve de amenazas. La sentencia de primera instancia había concluido con la absolución del denunciado al considerar que existían dudas suficientes sobre la realidad de los hechos denunciados.

Antes de trabajar directamente en el recurso de apelación, participé en la organización y revisión del material probatorio (vídeos, audios, páginas web, mensajes, actas relacionado con el procedimiento. La documentación era bastante extensa, por lo que una de mis tareas consistió en seleccionar los elementos más relevantes y ordenarlos de manera que facilitaran su utilización posterior en la estrategia procesal del asunto.

Posteriormente colaboré en el análisis de la sentencia absolutoria para identificar los aspectos que podían ser objeto de impugnación en apelación. En concreto, se revisó la

[2] Se adjunta como ANEXO 2

valoración realizada por el órgano judicial respecto de la declaración de la denunciante y de los elementos periféricos que podían servir de corroboración.

El recurso se planteó defendiendo que la sentencia no había valorado adecuadamente determinados elementos probatorios y que la declaración de la víctima reunía los requisitos exigidos jurisprudencialmente para poder constituir prueba de cargo suficiente. Para ello también fue necesario realizar búsqueda y análisis de jurisprudencia relacionada con la valoración de la declaración de la víctima en el ámbito penal.

Este asunto me permitió entender mejor las dificultades probatorias que suelen presentarse en los delitos leves y la importancia de la motivación judicial en la valoración de la prueba. Asimismo, pude trabajar de forma práctica la preparación de recursos de apelación y el análisis crítico de resoluciones judiciales.

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES QUE, EN MATERIA DE APRENDIZAJE, HAN SUPUESTO LAS PRÁCTICAS

La realización de las prácticas en el despacho ha supuesto una experiencia especialmente importante en mi formación jurídica, ya que me ha permitido conocer de forma directa cómo se desarrolla realmente el trabajo diario de un abogado y comprender las diferencias existentes entre el estudio teórico del Derecho y su aplicación práctica en asuntos reales. Más allá de consolidar conocimientos adquiridos durante el grado y el máster, estas prácticas me han permitido desarrollar una manera distinta de enfrentarse a los problemas jurídicos, mucho más orientada al análisis práctico, a la estrategia procesal y a la búsqueda de soluciones útiles para el cliente dentro del marco jurídico aplicable.

Una de las principales aportaciones de las prácticas ha sido aprender a trabajar con expedientes reales y familiarizarme con la dinámica propia de un despacho profesional. Durante este período he podido participar en asuntos pertenecientes a distintas ramas del Derecho, especialmente en el ámbito civil y penal, colaborando en la revisión de documentación, análisis de resoluciones judiciales, preparación de recursos y elaboración de escritos procesales. Esto me ha permitido comprender que el trabajo jurídico no consiste únicamente en conocer normas y artículos, sino también en saber interpretar correctamente los hechos, detectar los problemas jurídicos relevantes y construir una

argumentación coherente en función de las circunstancias concretas de cada procedimiento.

En relación con la técnica procesal, las prácticas me han ayudado a comprender mejor el funcionamiento real de los procedimientos judiciales y la importancia que tiene cada fase procesal dentro de la estrategia del asunto. He podido trabajar con procedimientos en distintas fases, desde asuntos en instrucción penal hasta ejecuciones civiles y recursos de apelación, lo que me ha permitido adquirir una visión mucho más completa del recorrido práctico de un procedimiento judicial. Especialmente enriquecedor ha sido participar en la preparación de recursos, ya que me ha obligado a analizar resoluciones judiciales desde una perspectiva crítica e identificar qué aspectos podían ser cuestionados jurídicamente.

Otra de las competencias que más he desarrollado durante las prácticas ha sido la búsqueda y manejo de jurisprudencia. Antes de comenzar las prácticas, el trabajo con sentencias estaba mucho más limitado al ámbito académico; sin embargo, en el despacho he podido comprobar que la jurisprudencia constituye una herramienta de trabajo diaria y esencial. He aprendido no solo a localizar resoluciones relacionadas con un determinado problema jurídico, sino también a valorar cuáles son realmente útiles para fundamentar una posición y cuáles tienen una utilidad más limitada.

También ha sido especialmente útil el aprendizaje relacionado con la redacción jurídica. La elaboración y revisión de escritos procesales me ha permitido mejorar tanto la precisión técnica como la claridad expositiva. A lo largo de las prácticas he podido observar que un buen escrito no depende únicamente de incluir muchos argumentos jurídicos ni de su extensión final, sino de saber seleccionar los verdaderamente relevantes y construir una exposición clara y ordenada. Asimismo, he aprendido a adaptar el tono y la estructura del escrito según el tipo de procedimiento, el órgano judicial al que va dirigido y el objetivo procesal que se persigue.

Por otra parte, las prácticas me han permitido desarrollar una visión mucho más realista de la profesión y de la responsabilidad que implica el ejercicio de la abogacía. Trabajar con asuntos reales hace que se tome conciencia de que detrás de cada expediente existen personas, conflictos e intereses concretos, lo que exige actuar con rigor, responsabilidad y atención al detalle. Asimismo, he podido apreciar la importancia de aspectos que en muchas ocasiones pasan más desapercibidos en la formación teórica, como la

organización del trabajo, la gestión de plazos procesales, la revisión minuciosa de la documentación o la necesidad de mantener siempre la confidencialidad respecto de la información manejada. Además, y coincidiendo con los conocimientos adquiridos en la asignatura "Sistemas de Gestión de despacho", mi estancia ha coincidido con el momento de preparación de las declaraciones tributarias trimestrales, por lo que pude ver de cerca parte del trabajo y la organización que supone ese momento para el despacho. Aunque no participé directamente en la parte técnica, sí me ayudó a entender mejor la importancia de los plazos, la revisión de documentación y el volumen de trabajo que generan este tipo de obligaciones dentro del funcionamiento diario del despacho.

Además, las prácticas me han ayudado a ganar seguridad a la hora de enfrentarme a textos jurídicos complejos y desenvolverme en un entorno profesional. El contacto continuo con escritos, resoluciones judiciales, jurisprudencia y documentación procesal ha contribuido a mejorar mi capacidad de comprensión y análisis jurídico, así como mi autonomía progresiva en la realización de determinadas tareas.

Por último, me gustaría añadir también que las prácticas me han permitido conocer de forma directa algunos de los cambios organizativos introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, especialmente en relación con la nueva estructura de los órganos judiciales y la transformación de los antiguos Juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia. Durante este período pude observar cómo esta reforma comenzaba ya a reflejarse tanto en resoluciones judiciales como en la identificación de los distintos órganos ante los que se tramitaban los procedimientos. Aunque esta transición ha generado en ciertos momentos una situación de adaptación y cierta desorganización derivada de los cambios estructurales y de funcionamiento, considero que precisamente eso me ha permitido comprender de forma mucho más práctica el alcance real de la reforma y las implicaciones que tiene en el día a día de la Administración de Justicia.

En definitiva, considero que las prácticas han supuesto una parte fundamental de mi formación, ya que me han permitido complementar los conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria con una experiencia práctica mucho más cercana a la realidad del ejercicio profesional. Más allá del aprendizaje estrictamente técnico, esta experiencia me ha ayudado a desarrollar una forma más práctica y crítica de entender el Derecho y me ha permitido confirmar mi interés por el ejercicio de la abogacía.

III. RESUMEN DE LA PRÁCTICA EN DESPACHO DE PROCURADORES

Durante el período de prácticas, el despacho trabajaba habitualmente con distintos procuradores, aunque el contacto más frecuente lo mantuve con D.ª Silvia Tizón Ibáñez, Procuradora de los Tribunales y exprofesora nuestra en el Máster. A través de esta relación pude conocer mejor el papel práctico que desempeña la procura dentro del funcionamiento diario de los procedimientos judiciales y la importancia de la coordinación constante entre abogado y procurador.

Entre otras funciones, la procuradora se encargaba de la recepción y gestión de notificaciones judiciales, del seguimiento de los procedimientos ante los distintos órganos judiciales y de la realización de diversas actuaciones de impulso procesal necesarias para la correcta tramitación de los asuntos. Poder observar de cerca este trabajo me ayudó a comprender mejor la dimensión práctica de la procura y la relevancia que tiene en el desarrollo cotidiano de los procedimientos.

Asimismo, tuve ocasión de acudir junto a ella a una ratificación de divorcio de mutuo acuerdo, lo que me permitió conocer de forma directa el funcionamiento de este tipo de actuaciones y observar el trato tanto con los clientes como con el órgano judicial en un contexto distinto al trabajo desarrollado dentro del despacho.

IV. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA

En primer lugar, me gustaría agradecer la acogida y la disposición que he recibido durante todo el período de prácticas. Desde el inicio se me ha tratado con cercanía y se me ha permitido integrarme en el funcionamiento diario del despacho, lo que ha hecho que la experiencia haya resultado mucho más enriquecedora tanto a nivel profesional como personal. También valoro especialmente la confianza que han depositado en mí a la hora de permitirme participar en distintos asuntos y tareas, siempre teniendo en cuenta que me encontraba todavía en proceso de formación.

Considero que uno de los aspectos más positivos de las prácticas ha sido precisamente la posibilidad de aprender desde la práctica real y desde el contacto directo con expedientes, escritos y procedimientos judiciales. Además, siempre he tenido la posibilidad de plantear dudas o comentar cuestiones que no entendía, algo que considero especialmente importante teniendo en cuenta la complejidad práctica de muchas materias procesales y la diferencia existente entre el estudio teórico y el funcionamiento real de los procedimientos.

Asimismo, valoro muy positivamente haber podido observar no solo el trabajo estrictamente jurídico, sino también la organización y dinámica diaria del despacho, el trato con clientes y la coordinación con otros profesionales que intervienen en los procedimientos, así como acudir a vistas judiciales. Todo ello me ha permitido tener una visión mucho más completa y realista de lo que supone realmente el ejercicio de la abogacía.

Como posible sugerencia de mejora, considero que podría valorarse una organización distinta del período de prácticas dentro del máster. Compatibilizar diariamente varias horas de prácticas con las clases posteriores durante el mismo día supone en muchos momentos una carga de trabajo y de agotamiento bastante elevada, especialmente teniendo en cuenta la intensidad que requieren tanto el despacho como las asignaturas del máster.

Por ello, creo que podría resultar positivo plantear las prácticas de una forma más repartida a lo largo de todo el curso académico, reduciendo quizá el número de horas diarias o concentrándolas en menos días por semana. Considero que esto permitiría aprovechar mejor tanto la experiencia práctica como el aprendizaje teórico, pudiendo compaginar ambos ámbitos de una manera más equilibrada y provechosa para el estudiante.

En cualquier caso, mi valoración general de las prácticas es muy positiva y considero que han supuesto una experiencia fundamental dentro de mi formación jurídica y profesional.

ANEXOS

i. Recurso de apelación en ejecución de títulos judiciales - Restitución posesoria de vivienda (ETJ 12/2022)

AL JUZGADO

Dª ANA SILVIA TIZÓN IBÁÑEZ, Procuradora de los Tribunales y de **D.** [redacted], representación que consta acreditada en los autos en los autos de Ejecución de Títulos Judiciales nº 12/2022, bajo la dirección letrada de **D. JUAN MONCLÚS RUIZ-GALBE**, Colegiado 6791 del R.e.I.C.A.Z., ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que mediante el presente escrito, y dentro del plazo legal conferido, interpongo **RECURSO DE APELACIÓN** contra el Auto nº 229/2024, de fecha 3 de septiembre de 2024, en cuanto estima la oposición formulada por la ejecutada y declara extinguida la obligación de pago derivada del uso de la vivienda desde el mes de marzo de 2022 inclusive, por entender que dicha resolución incurre en error en la valoración de la prueba y en incorrecta aplicación de la doctrina sobre restitución posesoria y mora del acreedor, con base en las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.-La resolución recurrida parte de una premisa que no se corresponde con lo efectivamente acreditado en autos, dado que considera producida la restitución del inmueble en el mes de marzo de 2022 por el mero hecho de que la ejecutada manifestara haber abandonado la vivienda y haber ofrecido la entrega de las llaves.

Sin embargo, el propio Auto reconoce en su fundamentación que la devolución del inmueble no se identifica con el simple desalojo, sino que exige

un acto devolutivo de la posesión, de modo que la finca quede nuevamente en poder y posesión del titular, normalmente mediante la entrega de llaves o acto equivalente de tradición, conforme a los artículos 1462 y 1463 del Código Civil.

Partiendo de dicha doctrina, la cuestión nuclear no es si la ejecutada manifestó voluntad de abandonar el inmueble, sino si existió un acto jurídico eficaz de restitución posesoria en el mes de marzo de 2022, siendo la respuesta que resulta de las actuaciones negativa.

En autos consta que el único acto formal, fehaciente y documentado de entrega de las llaves y elementos de acceso a la vivienda tuvo lugar mediante **Acta de Depósito Notarial otorgada el 7 de julio de 2022**, ante el Notario de Zaragoza D. Augusto Ariño García-Belenguer, protocolo nº 2.493. En dicha acta se hizo constar el depósito de seis llaves correspondientes a la vivienda sita en la Base Aérea de Zaragoza, así como pases de acceso personales y de vehículo, con requerimiento expreso de notificación al ahora apelante mediante correo certificado con acuse de recibo.

Antes de esa fecha no consta en autos consignación judicial alguna, ni depósito notarial, ni entrega formal documentada, ni requerimiento fehaciente que permita afirmar que la posesión fue efectivamente restituida.

La mera alegación de que "las llaves estaban a disposición" no equivale jurídicamente a restitución posesoria. La tradición, como modo de transmisión o recuperación de la posesión, exige un acto objetivo que coloque la cosa bajo el poder de quien debe recibirla. Mientras las llaves permanecen en poder de quien ocupaba el inmueble, subsiste el control material y la posibilidad de acceso, lo que excluye que pueda hablarse de restitución consumada.

Resulta particularmente significativo que, si la ejecutada entendía que desde febrero o marzo de 2022 había puesto efectivamente las llaves a disposición del Sr. Granado, no procediera a formalizar el depósito notarial hasta el 7 de julio de 2022, es decir, varios meses después. Tal circunstancia evidencia que no existía

hasta entonces un acto formal de entrega con aptitud jurídica suficiente para producir la restitución.

La resolución recurrida afirma igualmente que no consta que el ejecutante hubiera propuesto un lugar o forma concreta para la devolución. Tal conclusión tampoco se ajusta a lo actuado. En el procedimiento de modificación de medidas se puso de manifiesto expresamente que, a fin de garantizar la adecuada constancia y evitar controversias posteriores sobre el estado del inmueble, la entrega se realizara en despacho notarial. De hecho, la propia ejecutada terminó optando por ese mismo cauce, lo que confirma que dicho medio era conocido y jurídicamente idóneo.

SEGUNDA.- La figura de la mora accipiendi, a la que implícitamente parece acudir la resolución para justificar la extinción anticipada de la obligación, requiere un ofrecimiento real, serio, completo y en condiciones aptas para el cumplimiento. No basta con una manifestación unilateral; es preciso que el ofrecimiento permita al acreedor recibir la prestación sin incertidumbre ni riesgo.

En el presente caso, no consta negativa del apelante a recibir las llaves mediante el cauce formal propuesto. En todo caso, sería lo contrario, cuando finalmente se procedió al depósito notarial en julio de 2022, no se produjo rechazo alguno. No puede imputarse al acreedor una mora cuando el deudor no ha formalizado adecuadamente el cumplimiento.

Durante el tiempo que la ejecutada conservó las llaves y pases de acceso, como demuestra el propio contenido del acta notarial, mantuvo el control material del inmueble. Y mientras subsiste dicho control, subsiste también la obligación derivada del uso atribuido.

La resolución recurrida parte de la idea de que la devolución del inmueble se produjo antes de que existiera ningún acto formal que así lo acreditara. En la práctica, está dando por hecho una entrega que no consta documentada hasta julio de 2022. Adelantar los efectos de esa devolución a una fecha anterior carece

de respaldo probatorio y no se ajusta a las reglas civiles sobre cómo debe producirse la entrega efectiva de un bien.

En consecuencia, la obligación económica derivada del uso de la vivienda no puede considerarse extinguida en marzo de 2022, sino, en todo caso, desde el momento en que se produjo la efectiva restitución formal mediante el depósito notarial de 7 de julio de 2022.

SUPLICO AL JUZGADO

Que tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra el Auto nº 229/2024 y, previos los trámites legales oportunos, eleve las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza para que, estimando el presente recurso, revoque la resolución recurrida en el particular impugnado y declare procedente la ejecución por las mensualidades devengadas hasta la fecha de efectiva restitución notarial del inmueble, con expresa imposición de costas a la parte ejecutada.

Es Justicia que pido en Zaragoza a 24 de febrero de 2026.

ii. Recurso de apelación en delito leve de amenazas - Error en la valoración de la prueba

AL TRIBUNAL

Dña. Ana Silva Tizón Ibáñez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de [redacted], cuya representación consta debidamente acreditada en **Juicio sobre Delitos Leves nº 3457/2025 de la PLAZA nº SEIS de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia** ante la misma comparezco y como mejor proceda en Derecho, **DIGO**;

Que habiéndose notificado a esta parte la **Sentencia N.º 42/2.026, con fecha 12 de marzo de 2026**, y por considerarla no ajustada a Derecho y perjudicial para los intereses de mi representada, por medio del presente escrito, y dentro del plazo legal de cinco días establecido en el art. 976.LECrim, interpongo **RECURSO DE APELACIÓN** contra la misma, con base en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA APLICADO A LA PARTE ACUSADORA.

Que la sentencia absolutoria dictada en instancia se fundamenta, en esencia, en la existencia de "dudas racionales" derivadas de versiones contradictorias y la falta de elementos objetivos corroboradores, aplicando el principio in dubio pro reo. Sin embargo, esta parte considera que dicha conclusión es el resultado de una valoración probatoria errónea, parcial e ilógica, que omite indicios de especial relevancia y tergiversa las declaraciones prestadas

en el acto del juicio oral, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante (art. 24 CE).

En cuanto a la omisión en la valoración de indicios relevantes y contextuales. La sentencia ignora un hecho de capital importancia que constituye el antecedente directo y la motivación de las amenazas: la intervención de la Policía Local en el establecimiento de la denunciada el día 17 de diciembre de 2025, un día antes de los hechos. Este dato, reconocido por la propia denunciada en sala, quien admitió haber recibido más de cincuenta visitas policiales (**minuto 27:50 de la grabación de la vista**), es el detonante claro de su conducta.

Resulta revelador que, a preguntas de esta defensa, la Sra. Montori Fraile se negara a explicar tanto el motivo de las reiteradas intervenciones policiales como la causa del ataque de ansiedad que alegó haber sufrido ese mismo día **(minuto 21:31 de la grabación)**. Dicha negativa a responder no puede ser obviada, sino que debe ser interpretada como un indicio que corrobora la tesis de la acusación: las amenazas proferidas al día siguiente fueron una represalia directa por la llamada a la policía efectuada por mi representada.

De igual manera, alegamos la errónea interpretación de la prueba testifical de la víctima y el testigo. La sentencia recurrida minimiza la fuerza probatoria de las declaraciones de mi representada y de D. Jesús Miguel Martin Peco, al afirmar que "ellos entienden amenazas". Esta afirmación no refleja la realidad de lo manifestado en sala. Tanto la Sra. Caler **(minuto 07:16 de la grabación)** como el Sr. Martin Peco **(minuto 09:34 de la grabación)** afirmaron con rotundidad haber escuchado las expresiones amenazantes, repitiéndolas literalmente. No se trata de una interpretación subjetiva, sino de la constatación auditiva directa de frases como "se la iba a cargar" y "la próxima vez no iba a fallar".

Asimismo, se resta credibilidad al testimonio del esposo de la denunciante por tener "motivos espurios" debido a la mala relación vecinal. Dicha valoración es improcedente. El Sr. Martin Peco no es un mero testigo de referencia, sino una víctima directa y "sufridor" de la misma situación de hostigamiento, como consta en diversos procedimientos previos. Su testimonio, coherente y persistente,

corrobora plenamente la versión de mi mandante y no puede ser descartado con una argumentación tan genérica.

Por otro lado, respecto del valor probatorio de la declaración de la víctima en delitos leves, es doctrina jurisprudencial consolidada que, en ilícitos de esta naturaleza, frecuentemente cometidos en la intimidad y sin más testigos que la propia víctima, la declaración de esta puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Así lo recuerdan **la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 938/2016, de 15 de diciembre** "*la declaración de la víctima , según ha reconocido en numerosas ocasiones la jurisprudencia de este Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible*" o la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, nº 258/2020, de 20 de julio**, al señalar que "*la declaración de la supuesta víctima puede evaluarse como prueba de cargo eficiente*". En la misma línea, la **Sentencia 117/2017 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 18 de abril**, realiza una completa sistematización de la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, afirmando que la declaración de la víctima puede constituir prueba directa y suficiente incluso cuando sea la única disponible, especialmente en delitos que se desarrollan en contextos de clandestinidad, como ocurre habitualmente en los delitos de amenazas. "*La declaración de la víctima […] puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible […] al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto […] se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada.*"

De igual manera, el **ATS 1275/2006, 24 de Mayo de 2006**, recoge la idea de que la declaración de la víctima, incluso si es la única prueba de cargo, puede fundar una condena por amenazas, siempre que el órgano judicial razone su credibilidad atendiendo a la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia del testimonio. En el caso que nos acontece;

- Ausencia de incredibilidad subjetiva: Si bien existe una mala relación, esta se origina precisamente por la conducta de la denunciada, siendo la causa y no el motivo espurio de la denuncia.

- Verosimilitud: El testimonio está corroborado por elementos periféricos sólidos: La declaración coincidente de su esposo, el contexto de la llamada a la policía el día anterior, la referencia explícita a un hecho conocido por ambas partes: el "intento de atropello" previo, que dota de un sentido inequívoco a la frase "la próxima vez no iba a fallar" y la propia admisión de la denunciada sobre las constantes visitas policiales.

- Persistencia en la incriminación: Mi representada ha mantenido una versión coherente y sin contradicciones desde la interposición de la denuncia hasta el acto del juicio oral.

Por tanto, existía prueba de cargo válida y suficiente para dictar un pronunciamiento condenatorio, y la absolución se basa en una aplicación indebida del principio in dubio pro reo.

SEGUNDA.- SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS ANTERIORES Y TERGIVERSACIÓN DE LAS DECLARACIONES.

La sentencia afirma erróneamente que "*no habiéndose acreditado hechos anteriores o posteriores*". Esto es manifiestamente incorrecto. Junto con la denuncia se aportaron decretos y comunicaciones por correo electrónico a la Policía y a Urbanismo desde el año 2024 que documentan un patrón de conducta continuado y similar por parte de la denunciada.

Además, se atribuye a mi mandante la afirmación de que "le molesta los ruidos y forma de hablar de la denunciada", descontextualizando su declaración y llegando el juzgador a interpelar a mi mandante con la expresión "según usted incumple la normativa". Lo que mi clienta manifestó, y que puede constatarse en la grabación **(minuto 08:55 de la grabación de la vista)**, fue que el local de la Sra. Montori tiene una deficiente insonorización (hecho constatado en un decreto policial) y que el problema principal son los ruidos excesivos que se producen

fuera del horario de apertura, generando una situación de estrés e insomnio crónico. Si bien este no es el objeto del procedimiento, aclarar este punto evidencia la valoración sesgada de la prueba que realiza el juzgador.

Finalmente, las amenazas estaban inequívocamente dirigidas a mi clienta. La referencia al "atropello" y la expresión "la hija de puta ya ha vuelto a llamar a la policía" no dejan lugar a dudas sobre la identidad de la destinataria de las mismas, siendo irrelevante que no se pronunciara su nombre de pila.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL TRIBUNAL.- Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por interpuesto en tiempo y forma **RECURSO DE APELACIÓN** contra la Sentencia N.º 42/2026, de fecha 12 de marzo de 2026, y dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso, revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, condene a Dña. REGINA MONTORI FRAILE como autora de un delito leve de amenazas, con los pronunciamientos que en Derecho correspondan.

Es justicia que pido en Zaragoza a 23 de marzo de 2026.

Letrado: D. Juan Monclus Ruiz-Galbe

Procuradora: Dña. Ana Silva Tizón Ibáñez Procuradora